9. Bartol C. R. Criminal behavior: A psychosocial approach (3rd ed.). Englewood cliffs, NJ: Prentice Hall, 1991. 417 p.
10. Hirschi T. Causes of Delinquency. Berkele: University of California Press, 1969. 309 p.
11. Satherland E., Cressey D. Principles of Criminology. New York, Lippincott, 1955. 646 p.
12. Наэм Дж. Психология и психиатрия в США / пер. с англ. М., 1984. 300 с.
13. Бержель Ж.-Л. Общая теория права. М., 2000. 574 с.
14. Берман Г. Дж. Западная традиция права: эпоха формирования. М., 1998. 622 с.
15. Кристи Н. Приемлемое количество преступлений / под общ. ред., вступит. ст. Я.И. Гилинского. 2-е изд. СПб., 2011. 175 с.
16. Новгородцев П.И. Введение в философию права. Кризис современного правосознания. СПб, 2000. 347 с.
17. Кудрявцев В.Н. Основания уголовно-правового запрета. Криминализация и декриминализация. М., 1982. 303 с.
18. Прозументов Л.М., Шеслер А.В. Криминология. Общая часть. Красноярск, 1997. 283 с.

References and Sources

1. Ugolovnyj kodeks RF ot 13.06.1996 № 63-FZ. – URL: www.pravo.gov.ru (data obrashcheniya: 01.06.2024 g.).
2. Tereshchenko O.V. Kriminalizaciya i social'nyj poryadok rossijskogo obshchestva kak fenomeny globalizacionnyh processov sovremennosti: avtoref. dis. …kand. filos. nauk. Krasnodar, 2020. 27 s.
3. Shchepel'kov V.F. Ugolovnyj zakon kak formal'no-logicheskaya sistema: avtoref. dis. … d-ra yurid. nauk. M., 2003. 45 s.
4. Plohova V.I. Nenasil'stvennye prestupleniya protiv sobstvennosti: kriminologicheskaya i pravovaya obosnovannost'. SPb., 2003. 295 s.
5. Pastushenya A.N. Antikriminal'naya ustojchivost' lichnosti: strukturno-soderzhatel'nyj aspekt // Prikladnaya yuridicheskaya psihologiya. 2013. №2. S. 31-40.
6. Alekseeva L.V. Psihologicheskaya harakteristika sub"ekta prestupleniya: dis. … d-ra psihol. Nauk. SPb., 2006. 450 s.
7. Zmanovskaya E.V. Strukturno-dinamicheskaya koncepciya deviantnogo povedeniya // Vestnik TGPU. 2013. №5 (133). S. 189-195.
8. Rozov N.S. Priroda prestupnosti i mekhanizmy kriminalizacii obshchestva // ZhSSA. 2006. №2. S. 152-167.
9. Bartol C. R. Criminal behavior: A psychosocial approach (3rd ed.). Englewood cliffs, NJ: Prentice Hall, 1991. 417 p.
10. Hirschi T. Causes of Delinquency. Berkele: University of California Press, 1969. 309 p.
11. Satherland E., Cressey D. Principles of Criminology. New York, Lippincott, 1955. 646 p.
12. Naem Dzh. Psihologiya i psihiatriya v SShA / per. s angl. M., 1984. 300 s.
13. Berzhel' Zh.-L. Obshchaya teoriya prava. M., 2000. 574 s.
14. Berman G. Dzh. Zapadnaya tradiciya prava: epoha formirovaniya. M., 1998. 622 s.
15. Kristi N. Priemlemoe kolichestvo prestuplenij / pod obshch. red., vstupit. st. Ya.I. Gilinskogo. 2-e izd. SPb., 2011. 175 s.
16. Novgorodcev P.I. Vvedenie v filosofiyu prava. Krizis sovremennogo pravosoznaniya. SPb, 2000. 347 s.
17. Kudryavcev V.N. Osnovaniya ugolovno-pravovogo zapreta. Kriminalizaciya i dekriminalizaciya. M., 1982. 303 s.
18. Prozumentov L.M., Shesler A.V. Kriminologiya. Obshchaya chast'. Krasnoyarsk, 1997. 283 s.

ПЛЕЩЕНКО АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ – старший преподаватель кафедры уголовного права ВолГУ.
PLESCHENKO, ALEXANDER N. – Senior Lecturer, Department of Criminal Law, VolSU (pleshchenko@volsu.ru).

УДК 340.132.83 DOI: 10.24412/2411-2275-2024-3-23-26

ФЕДОРЕНКО С.А., СТЕШИНА Е.А. ГУМАНИЗМ И СПРАВЕДЛИВОСТЬ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ: ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ МЕДАЛИ

Ключевые слова: принцип справедливости, принцип гуманизма, судейское усмотрение, аналогия права, принципы права.

В статье анализируется вопрос соотношения принципа гуманизма и принципа справедливости в уголовном праве. Показано, что данная проблема имеет важное значение для всего уголовного права, поскольку именно принципы определяют характер и направления правового регулирования. В рамках анализа принципов справедливости и гуманизма, может показаться, что их юридический смысл, как будто, является внутренне противоречивым. Тем не менее, и гуманизм, и справедливость должны обязательно, причем в степени разумной достаточности, присутствовать в едином механизме принципов уголовного права, выступающих фундаментом уголовно-правовых отношений. Отмечается, что при отсутствии действительно гармоничного соотношения данных принципов в правовых установлениях, нарушается вся логика уголовного законодательства и, в конечном счете, происходит девальвация норм законности и правовой культуры. Кроме того, в силу специфики юридической сущности принципов права им свойственно отсутствие конкретики, недостаток которой, в свою очередь, позволяет уполномоченному субъекту правоприменения осуществлять порой излишне вольное толкование с опорой, прежде всего, на свое личное усмотрение.

FEDORENKO S.A., STESHINA E.A. HUMANISM AND JUSTICE IN CRIMINAL LAW: TWO SIDES OF THE SAME COIN

Key words: the principle of justice, the principle of humanism, judicial discretion, analogy of law, principles of law.

The article analyzes the issue of the relationship between the principle of humanism and the principle of justice in criminal law. It is shown that this problem is of great importance for the entire criminal law, since it is the principles that determine the nature and directions of legal regulation. In the context of the analysis of the principles of justice and humanism, it may seem that their legal meaning is, as it were, internally contradictory. Nevertheless, both humanism and justice must necessarily, and to the extent of reasonable sufficiency, be present in a single mechanism of the principles of criminal law, which are the foundation of criminal-legal relations. It is noted that in the absence of a truly harmonious relationship of these principles in legal regulations, the entire logic of criminal legislation is violated and, ultimately, the norms of legality and legal culture are devalued. In addition, due to the specific nature of the legal essence of the principles of law, they are characterized by a lack of specificity, the lack of which, in turn, allows the authorized subject of law enforcement to sometimes carry out an overly free interpretation based, first of all, on his own personal discretion.

В современной юриспруденции весьма сложно переоценить роль и значение принципов права. Принципы права – основа действующего законодательства, которой в своем развитии оно

не может противоречить. Именно поэтому на сегодняшний день продолжают издаваться многочисленные научно-исследовательские работы, тщательно изучающие как общие принципы права, так и специальные. Это связано с тем, что, несмотря на тот скачок в развитии, которого достигло российское право, в нем остались и пробелы, и противоречия.

Как верно отмечал А.С. Шабуров, принципы права, выступая основными началами, «характеризуют саму сущность, содержание и смысл права» [10, с. 147]. Иначе говоря, принципы права определяют общую направленность правового регулирования [2, с. 26]. Следуя классическому подходу, принципы права расцениваются в некоторой степени как отражение тех правовых связей, которые свойственны правовой системе. Особенностями принципов права, как юридической категории, выступают, с одной стороны, их фундаментальный характер по отношению к нормам права, а с другой – отсутствие детализации, юридической конкретики, что оставляет вопросы толкования за правоприменителем [11, с. 60].

По мнению А.В. Сумачева, принципы закреплены, в первую очередь, в праве, но далеко не всегда в законодательстве [6, с. 8].

Что касается отличительной черты принципов именно уголовного права, то нельзя промолчать о значительной практической функции принципов права как руководящих идей, но, волею законодателя, не применимой в контексте такой отрасли публичного права, как уголовного [12]. Принципы права используются как инструмент устранения пробелов, поскольку именно принципы права выступают основным средством, используемым внутри такого юридического приёма, как аналогия права [7, с. 172].

Аналогия права имеет место в отрасли частного права, но абсолютно исключена в публичном. Таким образом, одна из весомых функций принципов права совершенно не актуальна в рамках уголовно-правового регулирования. К тому же, абсолютное недопущение применения аналогии прямо закреплено в ч. 2 ст. 3 УК РФ.

Несмотря на тот факт, что, например, гуманистические начала уголовного права были заложены ещё в работах представителей «просветительно-гуманистической школы» уголовного права, таких как Ш. Монтескьё, Ч. Беккариа, Ж. Руссо, Вольтер и др., следует понимать: принципы уголовного права – это относительно молодой институт, началом развития которого можно считать первые десятилетия XIX века. И вплоть до 1996 г. они были сформированы и развиты лишь на теоретическом уровне, а законодательное закрепление получили только на более современном этапе [4, с. 5]. Соответственно, с учётом «незрелости» принципов уголовного права, не должен вызывать удивления факт определенных проблем в реализации данных начал.

В современном отечественном уголовном праве, в частности, встаёт вопрос о соотношении принципа гуманизма, одной из трактовок которого является снисхождение к преступнику, и принципа справедливости, предполагающем, что наказание и иные меры уголовно-правового воздействия должны соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления [8, с. 30 - 31]. Как подчеркивала М.М. Сериева, излишне мягкая мера наказания тождественна абсолютной несправедливости, поскольку подобные судебные решения несправедливы не только по отношению к конкретным лицам, но и по отношению к социуму, как к системе общественных отношений [5, с. 435].

Принцип гуманизма в уголовном праве сочетает в себе два аспекта: обеспечение безопасности членов общества от преступных посягательств и обеспечение прав лица, совершившего преступление.

И здесь мы уже наблюдаем две разнонаправленные цели. Установление уголовной ответственности, во многих случаях жёсткой, – это акт, направленный на сдерживание всех членов общества от совершения преступлений и повторного совершения преступлений преступником. Но при этом, к лицам, совершившим преступления, не должны применяться пытки и другие меры, имеющие своей целью причинение физических страданий или унижение человеческого достоинства. И это в полной мере соответствует положениям Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 г. [1].

Неизбежные при применении практически всех видов уголовных наказаний физические и моральные ограничения и страдания оставим в данном случае без комментариев, как само собой разумеющиеся результаты уголовно-исполнительной практики, собственно и составляющие содержание наказания.

Требование справедливости в уголовном праве, как один из его базовых принципов, было обосновано в трудах многих авторов, в первую очередь, являющихся представителями так называемой «социологической школы» уголовного права (Ф. Лист, М. Ансель, И.Я. Фойницкий, Ван Гамель и др.) И если одно из положений принципа справедливости, указывающее на «запрещение повторного применение уголовно-правовых мер за одно и то же общественно-опасное и противоправное деяние», как правило, не вызывает каких-либо споров и противоречий, то другое, говорящее о том, что «наказание и иные меры уголовно-правового характера применяемые к лицу, совершившему преступление должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного», зачастую влечёт за собой неоднозначное понимание.

Изучение юридической научной литературы на тему принципов уголовного права рано или поздно приведёт к обнаружению одной специфической позиции, где принцип справедливости рассматривается лишь, как отражение и последствие объективной стороны преступления, при этом личность преступника опускается и её регулирование следует «оставить» принципу гуманизма [3, с. 144]. Однако подобный доктринальный подход противоречит подходу легальному, поскольку в ст. 6 УК РФ прямо говорится об учёте личности виновного в контексте принципа справедливости.

Сущность верного применения принципа справедливости состоит в правильном соотношении уравнивающего и дифференцирующего аспектов, собственно, и составляющих данный принцип. Все граждане равны перед законом, но наказание должно применяться индивидуально, с учётом личности преступника и обстоятельств совершения преступления. Таким образом, справедливость, являясь чертой наказания, должна выражаться в его законности, целесообразности, смягчении мер уголовной репрессии и в гуманности. Таким образом, справедливость можно рассматривать и как обобщающий принцип уголовного права и, возможно, как его обобщающее начало.

Ещё одной проблемой выступает, на взгляд В.М. Хисяметдиновой, внутреннее противоречие взаимодействие принципов справедливости и гуманизма: будучи направленным на защиту прав личности, принцип гуманизма должен защищать, в первую очередь, права законопослушного гражданина, что, к слову, и является, на наш взгляд, ещё одним проявлением принципа справедливости. Однако принцип гуманизма, как будто бы встаёт на сторону правонарушителя, игнорируя тем самым такую категорию, как справедливость. Зачастую текущая конъюнктурная установка от власти на усиление борьбы с одними видами преступлений или наоборот установка на смягчение ответственности за другие (на отдельно взятом этапе развития общества), в свою очередь, также создаёт в глазах общественности впечатление о недейственности принципа справедливости или о его выборочном характере. На бытовом уровне реакция на такую практику, как правило, выражается в формулировке «…сейчас за такое много дают…», предполагающей, естественно, что ранее наказания за аналогичные деяния по аналогичной статье УК РФ были менее суровыми.

В то же время за другие преступления, наоборот, наказания в определенных условиях (часто в силу специфики политической или общественной ситуации) назначаются более мягкие или условные, что порой вызывает недовольство в обществе и сомнения в справедливости решений органов судебной власти. Как следствие, у граждан подрывается вера в справедливость, как основополагающий уголовно-правовой принцип.

По мнению ряда авторов, корень проблемы кроется не столько в самом факте неточного соотношения принципов, сколько в институте судейского усмотрения, ведь толкование принципов – правомочие правоприменителя, что и отмечалось ранее. В свою очередь, выскажем мнение о том, что границы судейского усмотрения кажутся излишне широкими, из-за чего также может возникнуть ситуация с вынесением слишком мягкого или слишком сурового наказания [9, с. 57]. На наш взгляд, судейское усмотрение – субъективная категория, которой требуется дополнительное доктринальное разъяснение и более продуманной законодательное регулирование во избежание фактического нарушения принципа справедливости.

По нашему мнению, в уголовном праве действительно наблюдается некое противоречие принципов гуманизма и справедливости, имеющее как объективные, так и субъективные причины. Справедливость и гуманизм, в некоторой мере, концептуально противостоят друг другу. Так,

более мягкая мера наказания, чем должна была быть (конечно, в глазах определенных групп общества), не соотносится с механизмом соответствия наказания степени общественной опасности и характеру преступления. Кроме того, в силу специфики юридической сущности принципов права им свойственно отсутствие конкретики, недостаток которой, в свою очередь, позволяет уполномоченному субъекту правоприменения осуществлять порой излишне вольное толкование с опорой, прежде всего, на свое личное усмотрение.

Литература и источники

1. Всеобщая декларация прав человека принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948// ttps://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120805/.
2. Баранцева Е.Л., Козловский С.И., Пибаев И.А. Учебное пособие для подготовки к теоретической части ГИА (государственной итоговой аттестации) по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата). Киров: Аверс, 2020. 209 с.
3. Городнова О.Н. Принцип справедливости в уголовном праве сквозь призму принципов гуманизма и равенства граждан перед уголовным законом // Социально-политические науки. 2013. №1. С. 143-145.
4. Пузанов Д.А. Развитие научных представлений о принципах уголовного права в России // Аллея Науки. Научно-практический электронный журнал. 2023. №4(79). С. 1-6.
5. Сериева М.М. Равенство, справедливость и гуманизм как принципы уголовного закона // Молодой ученый. 2017. № 12 (146). С. 434-436.
6. Сумачев А.В. О принципах уголовного права // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2017. №4 (42). С. 8-15.
7. Теория государства и права в вопросах и ответах: учеб. пособие / А.Ф. Колотов [и др.]. 2-ое изд., испр. и дораб. Оренбург: ООО ИПК «Университет», 2013. 233 с.
8. Уголовное право России. Общая часть: учебник для бакалавров / отв. ред. А.И. Плотникова. Оренбург: ООО ИПК «Университет», 2016. 442 с.
9. Хисяметдинова В.М. К вопросу о соотношении принципов справедливости и гуманизма в уголовном праве России // Вестник магистратуры. 2012. №2(5). С. 56-58.
10. Шабуров А.С., Жайкбаев Ж.С. Теория государства и права: учеб. Пособие. Курган: Изд-во Курганского гос. ун-та, 2019. 382 с.
11. Эриашвили Н.Д., Иванова Ю.А., Радченко Т.В. Принципы права и их значение в правовом регулировании // Образование и право. 2020. №7. С. 59-63.
12. Турицын И.В., Упоров И.В. Теоретическая конструкция публичной власти и ее конституционно-правовое преломление в России // Право и практика. 2015. №2. С.4-10.

References and Sources

1. Vseobshchaya deklaraciya prav cheloveka prinyata General'noj Assambleej OON 10.12.1948// ttps://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120805/.
2. Baranceva E.L., Kozlovskij S.I., Pibaev I.A. Uchebnoe posobie dlya podgotovki k teoreticheskoj chasti GIA (gosudarstvennoj itogovoj attestacii) po napravleniyu podgotovki 40.03.01 Yurisprudenciya (uroven' bakalavriata). Kirov: Avers, 2020. 209 s.
3. Gorodnova O.N. Princip spravedlivosti v ugolovnom prave skvoz' prizmu principov gumanizma i ravenstva grazhdan pered ugolovnym zakonom // Social'no-politicheskie nauki. 2013. №1. S. 143-145.
4. Puzanov D.A. Razvitie nauchnyh predstavlenij o principah ugolovnogo prava v Rossii // Alleya Nauki. Nauchno-prakticheskij elektronnyj zhurnal. 2023. №4(79). S. 1-6.
5. Serieva M.M. Ravenstvo, spravedlivost' i gumanizm kak principy ugolovnogo zakona // Molodoj uchenyj. 2017. № 12 (146). S. 434-436.
6. Sumachev A.V. O principah ugolovnogo prava // Yuridicheskaya nauka i pravoohranitel'naya praktika. 2017. №4 (42). S. 8-15.
7. Teoriya gosudarstva i prava v voprosah i otvetah: ucheb. posobie / A.F. Kolotov [i dr.]. 2-oe izd., ispr. i dorab. Orenburg: OOO IPK «Universitet», 2013. 233 s.
8. Ugolovnoe pravo Rossii. Obshchaya chast': uchebnik dlya bakalavrov / otv. red. A.I. Plotnikova. Orenburg: OOO IPK «Universitet», 2016. 442 s.
9. Hisyametdinova V.M. K voprosu o sootnoshenii principov spravedlivosti i gumanizma v ugolovnom prave Rossii // Vestnik magistratury. 2012. №2(5). S. 56-58.
10. Shaburov A.S., Zhajkbaev Zh.S. Teoriya gosudarstva i prava: ucheb. Posobie. Kurgan: Izd-vo Kurganskogo gos. un-ta, 2019. 382 s.
11. Eriashvili N.D., Ivanova Yu.A., Radchenko T.V. Principy prava i ih znachenie v pravovom regulirovanii // Obrazovanie i pravo. 2020. №7. S. 59-63.
12. Turicyn I.V., Uporov I.V. Teoreticheskaya konstrukciya publichnoj vlasti i ee konstitucionno-pravovoe prelomlenie v Rossii // Pravo i praktika. 2015. №2. S.4-10.

ФЕДОРЕНКО СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ – кандидат юридических наук, доцент, кафедра уголовного права, Российский государственный университет правосудия, Северо-Кавказский филиал; доцент департамента юриспруденции, Московский институт современного академического образования (г. Москва) (fedorenkosergey79@yandex.ru).
СТЕШИНА ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСЕЕВНА – студентка, Российский государственный университет правосудия, Северо-Кавказский филиал (eliza.alex777@gmail.com).
FEDORENKO, SERGEY A. – Ph.D. in Law, Associate Professor of the As Department of Criminal Law of the North Caucasus Branch of the Russian State University of Justice (Krasnodar), Associate Professor of the As Department of Low, Moscow Institute of Modern Academic Education (Moscow) (fedorenkosergey79@yandex.ru).
STESHINA, ELIZAVETA A. – student of the North Caucasus Branch of the Russian State University of Justice (Krasnodar) (eliza.alex777@gmail.com).